

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1360/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา

โจทก์

นายปรีชา หรือชา อับดุลเลาะห์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคสอง, มาตรา 226, มาตรา 227

ในฎีกาของจำเลยยอมรับเป็นปรียายว่า นาง ว.และนางร. อยู่ที่บ้านของ ท.โดยอ้างคำเบิกความของนางว.ในข้อที่ว่าถูกท.เอาปืนจี้ห้ามมิให้ขานรับคำร้องเรียกของ ส. ด้วยเกรงว่าหญิงทั้งสองจะเป็นหน้าม้ายให้คนร้ายมาปล้นทรัพย์ อันเป็นการอ้างเอาคำเบิกความของนาง ว. เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนว่ามีความระแวงว่าจะมีคนร้ายมาปล้นแต่แรก ดังนี้คำเบิกความของนาง ว.และนางร. พยานโจทก์รับฟังได้

การที่ จ. ผู้ตายถูกกระสุนปืนที่ขมับขวาจนมันสมองไหล และ อ.ผู้ตายถูกกระสุนปืนกลางศีรษะกระสุนทะลุกระโหลกศีรษะเป็นแผลฉกรรจ์มาก ผู้ตายทั้งสองน่าจะสิ้นสติพุบอยู่กับที่คือในเรือตรงที่พบศพผู้ตาย ไม่มีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผู้ตายทั้งสองขึ้นมานบนฝั่ง เมื่อถูกยิงแล้วจึงกระโดดกลับลงไปในเรือ กรณีน่าจะเห็นว่าผู้ตายทั้งสองถูกยิงขณะเรือลอยลำอยู่ภยันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยซึ่งอยู่ที่บ้านบนฝั่งและเกรงว่าฝ่ายผู้ตายจะมาปล้นทรัพย์จึงหาไม้ การยิงของจำเลยจึงไม่ใช่การป้องกันตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 แม้ท้องที่ที่เกิดเหตุจะมีการปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์กันบ่อยก็ตามอย่างไรก็ดีพฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวศาลย่อมลงโทษจำเลยขั้นต่ำสุดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ได้

เมื่อปรากฏว่าการกระทำของจำเลยไม่ต้องด้วย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 กรณีจึงไม่ต้องวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำไปด้วยความตื่นเต้น ตกใจหรือกลัวตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 หรือไม่.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, และ 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ลงโทษจำคุก 15 ปี จำเลยเข้ามอบตัวในวันเกิดเหตุพร้อมด้วยปืนที่ใช้ยิงและรับสารภาพว่าจริง ชั้นพิจารณาก็รับว่าจริงนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเป็นเหตุบรรเทาโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกมีกำหนด 7 ปี 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยฎีกาว่า การที่จำเลยยิงปืนไปนั้นโดยพฤติการณ์ จำเลยน่าจะสงสัยว่า ฝ่ายผู้ตายเป็นพวกที่จะมาปล้นบ้านนางสาวทองสุข และในการยิงนั้นเป็นการป้องกันเพื่อให้พ้นภัยอันตราย ซึ่งเกิดจากประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึงแล้ว จำเลยหามีความผิดตามคำพิพากษาของศาล

ล่างทั้งสองไม่พิเคราะห์แล้ว ในชั้นสืบพยาน จำเลยนำสืบปฏิเสธว่าคืนวันที่ 2 ติดต่อกับคืนวันที่ 3 พฤศจิกายน 2525 นางวันดีและนางวาริหรือหรั่งหาได้อยู่ที่บ้านของนางสาวทองสุดไม่ แต่ในฎีกาจำเลยยอมรับเป็นปริยายว่า นางวันดีและนางวาริอยู่ที่บ้านของนางสาวทองสุดทั้งนี้ โดยอ้างคำเบิกความของนางวันดีในข้อที่ว่าถูกนางสาวทองสุดเอาปืนจี้ห้ามมิให้ขานรับคำร้องเรียกของนายเสนาะ ด้วยเกรงว่าหญิงทั้งสองจะเป็นหน้ามั่วให้คนร้ายมาปล้นทรัพย์ อันเป็นการอ้างเอาคำเบิกความของนางวันดีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตนว่ามีความระแวงว่าจะมีคนร้ายมาปล้นแต่แรก ดังนี้ คำเบิกความของนางวันดีและนางวาริพยานโจทก์จึงรับฟังได้ พยานโจทก์สองคนนั้นเบิกความว่าตนได้รับคำชวนของนายฟารุกหลายชายของจำเลยให้มาค้างคืนที่บ้านของนางสาวทองสุดมาแล้วก่อนเกิดเหตุครั้งหนึ่ง และครั้งที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งคำของนางวันดีและนางวาริจึงเชื่อคำนายเสนาะว่า วันที่ 2 พฤศจิกายน 2525 ตนได้ขับเรือมาส่งนางวันดีและนางวาริที่บ้านเกิดเหตุหาไม่แล้วนายเสนาะจะขับเรือมาร้องเรียกนางวาริได้ถูกอย่างไร ฝ่ายผู้ตายเพียรตามหานางวาริถึงสองครั้งในเวลาห่างกันเพียง 2 ชั่วโมงผิดวิสัยของคนร้ายที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นการเตือนให้เจ้าบ้านรู้ระวังตัวตามพฤติการณ์ดังที่กล่าว น่าเชื่อว่านายเจตน์กับพวกว่าจ้างนายเสนาะให้พามาบ้านนางสาวทองสุดเพื่อรับนางวันดีภรรยาของนายเจตน์หาใช่มาเพื่อปล้นบ้านนางสาวทองสุดไม่ กรณีน่าจะจะมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างที่นางวันดีและนางวาริพยานโจทก์และนางสาวทองสุดพยานจำเลยไม่ยอมเปิดเผยถึงสาเหตุที่แท้จริงที่นางสาวทองสุดไม่ยอมให้นางวาริขานรับคำร้องเรียกของนายเสนาะ อาจเกิดจากความวิตกห่วงใยนายฟารุกผู้ชักชวนนางวันดีและนางวาริให้มาค้างคืนที่บ้านนางสาวทองสุดก็ได้ จึงได้พยายามกีดกันมิให้นางวันดีและนางวาริออกไปพบฝ่ายผู้ตาย ตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยไม่น่าสงสัยว่าฝ่ายผู้ตายจะมาปล้นทรัพย์ตามที่จำเลยฎีกา

ปัญหาต่อไปมีว่า ฝ่ายผู้ตายได้ขึ้นจากเรือสามคน คนหนึ่งถือปืนยาวจะเข้ามาที่บ้านนางสาวทองสุดจริงหรือไม่ อันเป็นข้อที่จะแสดงว่ามีภัยอันตรายใกล้จะถึงแล้ว

ตามฎีกาเห็นว่า หากฝ่ายผู้ตายขึ้นจากเรือจะเข้าบ้าน และถูกยิงบนฝั่งจริงตามที่
จำเลยนำสืบเมื่อกระสุนปืนถูกขมับขวา ลูกกระสุนทะลุถูกมันสมองจนมันสมองไหล
นายเจตน์น่าจะสิ้นสติฟุบอยู่กับที่เสียแล้ว ไม่น่าจะกระโดดกลับลงเรือได้อีก ส่วนนาย
อดุลย์ถูกกระสุนปืนกลางศีรษะ กระสุนทะลุออกบริเวณศีรษะด้านหน้าขวา แผล
กระสุนทะลุกระโหลกศีรษะ และยังมีแผลกระสุนที่โหนกแก้มขวา ดังจมูกซ้ายทะลุ
เข้ารูจมูก และที่ต้นคอด้านขวา ศาลฎีกาเห็นว่า เฉพาะแผลแรกก็ฉกรรจ์อยู่มากแล้ว
นายอดุลย์น่าจะสิ้นสติฟุบอยู่กับที่เช่นเดียวกันกับนายเจตน์หาอาจจะกระโดดกลับลง
เรืออีกได้ไหม ข้อเท็จจริงที่จำเลยนำสืบจึงขัดต่อเหตุผลรับฟังไม่ได้ กรณีน่าจะเห็นว่า
นายเจตน์ นายอดุลย์ นายจำนงค์ถูกยิงขณะเรือลอยลำอยู่ ฝ่ายผู้ตายยังมีได้ขึ้นฝั่ง
เพราะฉะนั้น ภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงจึงหาไม่ การยิงของจำเลยจึงมิใช่เป็นการ
ป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 แม้คดีได้ความตามคำเบิกความของ
พันตำรวจโทไพโรจน์พนักงานสอบสวนว่าท้องที่ที่นางสาวทองสุดอยู่มีการปล้นทรัพย์
ชิงทรัพย์บ่อยจากคนบ้านสะพาน 7 ตำบลหน้าไม้ และก่อนเกิดเหตุนางสาวทองสุด
ถูกลักเครื่องเรือหรือเครื่องไถนาไปครั้งหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อภัยอันตรายใกล้จะถึงยังไม่
เกิด ตามที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น จำเลยก็หาอาจยิงคนโดยปราศจากเหตุตาม
กฎหมายไม่ด้วยเหตุที่คดีได้ความตามคำพันตำรวจโทไพโรจน์นั่นเอง ศาลชั้นต้นจึง
ลงโทษจำเลยขั้นต่ำที่สุดตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วยังลดโทษให้กึ่งหนึ่งเต็มตาม
อำนาจที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้ไว้ นับว่าเป็นผลดีแก่จำเลยเป็นที่สุดอยู่
แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีจำเลยยิงไปด้วยความตื่นเต้น ตกใจ หรือ
กลัว ขอให้ศาลฎีกาไม่ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 นั้น เห็น
ว่าเมื่อการกระทำของจำเลยไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 68 เสียแล้ว
กรณีก็หาจำเป็นต้องวินิจฉัยข้อฎีกาของจำเลยดังกล่าวอันเป็นข้อที่จะไม่ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69 ไม่

ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยนั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาแล้ว
ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(junth jantawong-pha wararamphini-ethil tongswangritn)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>